Subunternehmervertrag Erdarbeiten Nordhafen

§ 1 Vertragsparteien

(1) Dieser Vertrag wird geschlossen zwischen Ostmooimooi Anlagenbau GmbH und Tiefbau Beispiel GmbH, Grubenweg 5, 00000 Beispielstadt.

(2) Die Ostmooimooi Anlagenbau GmbH ist Auftraggeberin, die Tiefbau Beispiel GmbH ist Auftragnehmerin.

§ 2 Leistungen

(1) Die Auftragnehmerin führt für die Kläranlage Nordhafen den Aushub, den Verbau der Baugruben und die Herstellung der Rohrgräben aus.

(2) Der Leistungsumfang ergibt sich aus dem Leistungsverzeichnis der Anlage 1 und den Plänen der Auftraggeberin.

(3) Die Auftragnehmerin stimmt die Arbeiten im wöchentlichen Baustellentermin mit der Bauleitung ab.

(4) Weitere Aufträge werden einzeln und schriftlich vergeben. Aus diesem Vertrag ergibt sich kein Anspruch auf weitere Aufträge.

§ 3 Vergütung

(1) Die Vergütung beträgt 94.500,00 € netto pauschal zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer.

(2) Die Abrechnung erfolgt nach Baufortschritt. Abschlagszahlungen werden innerhalb von 21 Tagen nach Rechnungseingang geleistet.

(3) Mehrmengen werden nur vergütet, wenn die Auftraggeberin sie vor der Ausführung schriftlich beauftragt hat.

§ 4 Dauer und Kündigung

(1) Der Vertrag ist befristet und gilt bis zur Abnahme des Bauabschnitts Nordhafen.

(2) Mit der Abnahme endet der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf.

(3) Die ordentliche Kündigung ist ausgeschlossen. Jede Partei kann den Vertrag aus wichtigem Grund mit einer Kündigungsfrist von 14 Tagen schriftlich kündigen.

§ 5 Sicherheit und Gewährleistung

(1) Die Auftragnehmerin beachtet die Unfallverhütungsvorschriften und weist ihr Personal vor Arbeitsbeginn in die Baustellenordnung ein.

(2) Die Gewährleistungsfrist beträgt vier Jahre ab Abnahme der Leistungen.

(3) Die Auftragnehmerin unterhält während der Bauzeit eine Betriebshaftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme von mindestens drei Millionen Euro.

§ 6 Vertraulichkeit

(1) Die Parteien behandeln alle nicht öffentlichen Informationen, die sie im Zusammenhang mit diesem Vertrag erhalten, vertraulich.

(2) Die Pflicht zur Vertraulichkeit gilt auch nach Beendigung des Vertrags für einen Zeitraum von drei Jahren fort.

(3) Eine Weitergabe an Mitarbeitende und Berater ist zulässig, soweit diese die Informationen für die Vertragsdurchführung benötigen und zur Vertraulichkeit verpflichtet sind.

§ 7 Datenschutz

(1) Soweit personenbezogene Daten verarbeitet werden, halten die Parteien die geltenden Datenschutzvorschriften ein.

(2) Jede Partei benennt der anderen Partei auf Anfrage eine Ansprechperson für Fragen des Datenschutzes.

§ 8 Schlussbestimmungen

(1) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die Aufhebung dieser Schriftformklausel.

(2) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.

(3) Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist Beispielstadt, soweit gesetzlich zulässig.

(4) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.